

Onderzoek gedwongen verkoop Joodse huizen en Joodse landbouwgronden van Zevenaarse Joodse mensen

JOODSE HUIZEN

22 Objecten zijn onderzocht

Dit betrof: 2 onbebouwde percelen

35 huizen

1 synagoge

2 Objecten (3 huizen) van één eigenaresse zijn niet verkocht en er heeft dus ook geen rechtsherstel plaatsgevonden.

Het ene object (2 huizen) is via een openbare veiling in 1951 in bezit van Gemeente Zevenaar gekomen.

Het andere object (1 huis) is op 01-10-1948 o.b.v. akte 2440/75 onteigend. Welke onteigeningsvergoeding naar wie is gegaan is onduidelijk.

1 Object is niet verkocht, maar er heeft wel economische eigendomsoverdracht plaatsgevonden. Koper is niet als oorlogskoper aangemerkt. Ook geen CABR dossier beschikbaar.

Dit goed is op 3-9-1949 apart onteigend. Welke onteigeningsvergoeding naar wie is gegaan is onduidelijk.

Alle overige 19 objecten zijn gedwongen verkocht en heeft er in alle gevallen in het tijdvak 1946 – 1954 rechtsherstel plaatsgevonden. Daarbij is steeds de oorspronkelijke verkoop nietig verklaard en is het goed weer in handen van de oorspronkelijke eigenaren gekomen dan wel in handen van nazaten van vermoorde oorspronkelijke eigenaren.

Behoudens in 1 object waar alles ook in financiële zin compleet is afgewikkeld, is in 18 gevallen onduidelijk gebleven wat er met de door de oorlogskopers betaalde koopsommen is gebeurd. De aktes van rechtsherstel bieden hierover geen duidelijkheid. Ook op andere wijze is hierover tot op heden geen duidelijkheid verkregen.

Is 6 gevallen is onteigend op 01-10-1948 o.b.v. akte 2440/75. Welke onteigeningsvergoedingen aan wie zijn betaald is onduidelijk. Ook over deze onteigeningsvergoedingen is tot op heden geen duidelijkheid verkregen. In het gemeentelijk archief is hierover niets gevonden.

Er moeten nog 7 CABR-dossiers van oorlogskopers (sommige oorlogskopers kochten meerdere objecten) worden bekeken.

Van 1 oorlogskoper, die liefst 7 objecten heeft gekocht, is geen CABR-dossier beschikbaar waarschijnlijk omdat de man in 1946 is overleden. Voor zover bekend is ook van zijn weduwe geen CABR-dossier beschikbaar. Zij was wel betrokken bij de betreffende rechtsherstelzaken.

JOODSE LANDBOUWGRONDEN

7 Objecten zijn onderzocht

Dit betrof: 14 percelen landbouwgrond

13 percelen gelegen in Zevenaar of buurgemeente Didam

1 perceel gelegen in Assen

Alle objecten zijn in 1942 door de Joodse eigenaren zelf aan de kopers verkocht.

In alle gevallen zijn bij het rechtsherstel in het tijdvak 1947 – 1951 de zaken in der minne geschikt door de oorspronkelijke verkoop nietig te verklaren en zijn de zaken compleet afgewikkeld ook in financiële zin.

Bij 3 objecten is bij het rechtsherstel door de oorspronkelijke eigenaren of de nazaten daarvan direct een pachtovereenkomst aangegaan met de boeren aan wie het in oorlogstijd was verkocht.

Bij 1 object is de grond in handen van de “oorlogskopers” gebleven en is aan de nazaten de tijdens WO II overeengekomen koopsom betaald en is de zaak ook verder compleet afgewikkeld.

1 Object was al tijdens WO II (in 1944) doorverkocht aan de Staat der Nederlanden in verband met de aanleg van Rijksweg Nr. 12 (nu A12). Bij het rechtsherstel in 1951 zijn de koop- en de doorverkoop-transactie in stand gebleven. De “oorlogskoper” heeft een schadevergoeding van HFL. 3.000,00 betaald aan de beide nazaten van de oorspronkelijke eigenaren. Ook is de vordering op de NGV aan de nazaten gecedeerd. Hoe het verder is gegaan met die vordering is onbekend.

1 Object is direct al in 1942 niet notarieel maar via het Bestuur der Domeinen door de Joodse eigenaren verkocht aan de Staat der Nederlanden. Bij het rechtsherstel wederom niet notarieel maar weer via het Bestuur der Domeinen is de oorspronkelijk verkoop ongedaan gemaakt, maar zijn de gronden direct weer aan de Staat der Nederlanden verkocht en zijn de zaken compleet ook in financiële zin afgewikkeld.

1 Object was gelegen in Assen. Dit object was door de Zevenaarse Joodse eigenaar verkregen via een openbare veiling. Dit object lijkt echt gedwongen verkocht. De koopsom is daarbij onbetaald gebleven. Bij het rechtsherstel in 1948 is de oorspronkelijke verkoop nietig verklaard en is de grond in handen van nazaten van de oorspronkelijke Joodse eigenaren gekomen. Er was geen financiële afwikkeling, want de koopsom was schuldig gebleven.

In dit geval is er wel een CABR dossier beschikbaar.

EINDRESULTAAT

Samenvattend kan worden gesteld dat met het rechtsherstel na WO II in alle gevallen de gedwongen verkoop op een goede wijze is gecorrigeerd. Ook moet worden vermeld dat Gemeente Zevenaar noch in de gedwongen verkopen noch in het rechtsherstel een rol heeft gespeeld.

Er zijn nog drie openstaande kwesties:

1. De relevante CABR-dossiers moeten nog worden bekeken, niet zozeer aangaande het gedrag van de oorlogskopers en hoe die zaken juridisch zijn afgehandeld. Wel omdat die dossiers nieuw, ander, aanvullend licht kunnen werpen op deze zaken van gedwongen verkopen en rechtsherstel.
2. In nagenoeg alle gevallen van gedwongen verkoop van Joodse huizen staat de vraag nog open wat er na WO II en na het rechtsherstel is gebeurd met de door de oorlogskopers betaald koopsommen.
3. En in de 9 gevallen van onteigening na WO II is niet helder geworden welke onteigeningsvergoedingen aan wie zijn betaald.

Suggesties hiervoor zijn zeer welkom

Willem Franck, 17-3-2026

06-53546468

wtgfranck@gmail.com